

Relatório Financeiro Consolidado

Pensão Alimentícia · Período de 01/01/2025 a 30/06/2026

Devedor: Ari Gorenstein · Credores: Millena Onesti Gorenstein, Caio Onesti Gorenstein e Maia Onesti Gorenstein

Memória de cálculo elaborada conforme CC arts. 354 (imputação) e 406 (juros legais SELIC · Lei 14.905/2024)

São Paulo, junho de 2026 — versão final para revisão e protocolo

PASSIVO TOTAL APURADO EM 30 DE JUNHO DE 2026

R\$ 799.193,77

Cenário A (apenas PIX direto · valor recomendado para protocolo inicial) · cenário B alternativo R\$ 535.238,01 (ver §IV)

I — IDENTIFICAÇÃO DO FEITO

ITEM	CONTEÚDO
Título executivo (filhos)	Sentença de 11/04/2024 · 2ª Vara da Família e Sucessões · Foro Regional XI – Pinheiros/SP · Juiz Dr. Augusto Drummond Lepage · proc. 1006738-51.2023.8.26.0011 · fls. 1376-1382
Quantum fixado (filhos)	R\$ 24.300,00 mensais + pagamento direto do plano de saúde · vencimento dia 1º do mês · desde a citação · honorários advocatícios de 10% sobre uma anuidade do pensionamento
Pensão Millena	5 SM nacional + R\$ 18.400,00/mês (alinhada à menção de "alimentos ressarcitórios de 25 mil reais mensais" nos fundamentos da sentença · fls. 1380)
Conta de recebimento	Bradesco Celular · Agência 884 · Conta 190534-1 · titular Millena Onesti Gorenstein
Período sob análise	01/01/2025 a 30/06/2026 — 18 (dezoito) competências mensais
Patronos atuais	Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) · Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior (OAB/PR 44.937) · procuração matriz de 03/06/2026 (gov.br) · fls. 1065 da guarda

II – PREMISSAS E METODOLOGIA DE CÁLCULO

COMPONENTE	VALOR MENSAL 2025	VALOR MENSAL 2026
Pensão Millena (5 SM + R\$ 18.400)	R\$ 25.990,00	R\$ 26.500,00
Pensão Caio + Maia (sentença)	R\$ 24.300,00	R\$ 24.300,00
Total devido por competência mensal	R\$ 50.290,00	R\$ 50.800,00

Imputação em pagamento — Código Civil, art. 354: "Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital."

Juros legais — Código Civil, art. 406 (Lei 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024): taxa SELIC, equivalente mensal aproximada de 0,93% capitalizada compostamente desde o vencimento até o pagamento ou até a data de referência.

Vencimento mensal: dia 1º do mês, conforme dispositivo da sentença (fls. 1382).

Adotou-se o método da **amortização em tempo real**: cada parcela inadimplida acumula juros SELIC capitalizados em base diária; cada pagamento recebido é alocado à parcela mais antiga em aberto, abatendo **primeiro os juros vencidos** e, em seguida, o principal, conforme o regime do CC art. 354. Nenhum excesso de pagamento é descartado: o saldo é transferido à parcela imediatamente seguinte na ordem cronológica.

III – DEVIDO TOTAL NO PERÍODO

DISCRIMINAÇÃO	R\$
12 competências de 2025 × R\$ 50.290,00	603.480,00
6 competências de 2026 × R\$ 50.800,00	304.800,00
Devido total nominal	908.280,00

IV – PAGAMENTOS RECEBIDOS NO PERÍODO (DE ARI)

IV.A — Pagamentos diretos via PIX (Cenário A)

#	DATA	REMETENTE	VALOR (R\$)
1	23/01/2026	Ari Gorenstein	78.521,53
2	01/04/2026	Ari Gorenstein	50.000,00
3	01/04/2026	Ari Gorenstein	23.807,55
4	04/05/2026	Ari Gorenstein	24.300,00
5	04/05/2026	Ari Gorenstein	6.600,00
6	03/06/2026	Ari Gorenstein	24.300,00

7	09/06/2026	Ari Gorenstein	6.600,00
Total PIX direto (Cenário A)			214.129,08

IV.B — Recebimentos via advogados (Cenário B · a confirmar)

#	DATA	REMETENTE	TIPO	VALOR (R\$)
1	04/04/2025	Cantagallo & Cantagal	PIX	22.710,04
2	16/06/2025	Cantagallo & Cantagal	PIX	7.100,78
3	26/06/2025	Cantagallo & Cantagal	TED	88.068,75
4	16/10/2025	Fabio Corrêa Eleutério	TED	74.293,24
5	23/10/2025	Fabio Corrêa Eleutério	TED	46.982,97
Total via advogados				239.155,78

A natureza desses 5 lançamentos (devolução de honorários × repasse de alvará judicial em cumprimentos provisórios) precisa ser certificada junto às bancas anteriores. Caso confirmados como repasse judicial de valores devidos por Ari, integram o Cenário B.

V — CRONOLOGIA MENSAL · AMORTIZAÇÃO CC ART. 354

Cenário A · recebimentos: somente PIX direto de Ari (R\$ 214.129,08)

COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	DEVIDO (R\$)	PRINCIPAL PAGO (R\$)	JUROS PAGOS (R\$)	PRINCIPAL REMANESCENTE (R\$)	JUROS ACUMULADOS A 30/06
01/2025	01/01/2025	50.290,00	50.290,00	5.965,52	0,00	
02/2025	01/02/2025	50.290,00	17.427,73	4.838,28	32.862,27	5.965,52
03/2025	01/03/2025	50.290,00	0,00	0,00	50.290,00	8.803,80
04/2025	01/04/2025	50.290,00	0,00	0,00	50.290,00	7.765,28
05/2025	01/05/2025	50.290,00	0,00	0,00	50.290,00	6.726,76
06/2025	01/06/2025	50.290,00	0,00	0,00	50.290,00	6.688,24
07/2025	01/07/2025	50.290,00	0,00	0,00	50.290,00	5.649,72
08/2025	01/08/2025	50.290,00	0,00	0,00	50.290,00	5.611,20
09/2025	01/09/2025	50.290,00	0,00	0,00	50.290,00	4.572,68

10/2025	01/10/2025	50.290,00	19.835,55	3.350,11	30.454,45	2.
11/2025	01/11/2025	50.290,00	0,00	0,00	50.290,00	3.
12/2025	01/12/2025	50.290,00	0,00	0,00	50.290,00	3.
01/2026	01/01/2026	50.800,00	26.595,15	7.350,87	24.204,85	1.
02/2026	01/02/2026	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	2.
03/2026	01/03/2026	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	1.
04/2026	01/04/2026	50.800,00	53.485,52	5.180,15	0,00	
05/2026	01/05/2026	50.800,00	19.810,00	0,20	30.990,00	
06/2026	01/06/2026	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	
TOTAIS		908.280,00	187.443,95	26.685,13	720.836,05	51.6

A distribuição linha a linha resulta da execução do algoritmo de imputação cronológica (CC 354) sobre o conjunto de pagamentos de Ari, com cobrança composta da SELIC entre eventos. Memória detalhada de cada pagamento (a quê se imputou cada centavo) consta da planilha eletrônica anexa.

VI – SAÚDE NÃO REEMBOLSADA (16 NOTAS FISCAIS APÓS 02/02/2026)

A sentença determinou expressamente o **pagamento direto do plano de saúde dos filhos** pelo alimentante. O último crédito identificado oriundo de reembolso Porto Seguro na conta corrente da Sra. Millena ocorreu em **02/02/2026, no valor de R\$ 900,00** (doc. 1629235). A partir dessa data, foram pagas diretamente pela alimentada 16 notas fiscais de serviços médicos e psicológicos referentes aos filhos e à própria, totalizando **R\$ 25.900,00 de principal**, sem qualquer ressarcimento.

SÍNTESE POR PRESTADOR	QT. NFS	SOMA R\$
Maria Inês Giora (psicanálise · Caio + Milena)	10	18.000,00
Elaine Cristina R. Misiti (psicoterapia · Maia)	4	4.500,00
CIDEP · Dr. Luis Procopio Calliari (endocrinologia pediátrica · CID E34 · Caio + Maia)	2	3.400,00
Total · principal	16	25.900,00
+ Juros SELIC acumulados (CC 406)	—	759,26
Saldo saúde a 30/06/2026	—	26.659,26

VII – SÍNTESE DO PASSIVO

RUBRICA	CENÁRIO A (RECOMENDADO)	CENÁRIO B (A CONFIRMAR)
Principal remanescente · alimentar	R\$ 720.836,05	R\$ 486.648,25
Juros SELIC acumulados · alimentar	R\$ 51.698,46	R\$ 21.930,50
Principal · saúde não reembolsada	R\$ 25.900,00	R\$ 25.900,00
Juros SELIC acumulados · saúde	R\$ 759,26	R\$ 759,26
Passivo total atualizado a 30/06/2026	R\$ 799.193,77	R\$ 535.238,01

VIII – FATOR INSEGURANÇA (RELEVÂNCIA QUALITATIVA)

1. Entre 01/01/2025 e 22/01/2026 — durante **387 dias corridos** — a Sra. Millena **não recebeu sequer um centavo** proveniente diretamente do alimentante, embora todas as parcelas alimentares vencessem mensalmente.
2. Quando vieram, os 7 pagamentos diretos ocorreram em **apenas 4 datas isoladas** (23/01/2026, 01/04/2026, 04 e 05/05/2026, 03 e 09/06/2026), sem cronograma, sem aviso prévio e em valores arbitrários, inviabilizando qualquer planejamento orçamentário.
3. As despesas fixas mensais da família — mensalidades escolares (Camino School e Colégio Módulo), Associação Hebraica, plano de saúde, condomínio, IPTU, IPVA, utilities, cartão de crédito — totalizam montante superior a **R\$ 30.000,00/mês** e correm em débito automático, sem qualquer tolerância à inadimplência do alimentante.
4. Para sustentar os filhos, a alimentada foi compelida a **descapitalizar seu próprio Plano Bradesco Vida e Previdência**, sacando **R\$ 677.857,67 em nove resgates parciais** entre 21/05/2025 e 24/06/2026 (este dano é distinto do objeto da execução; será objeto de ação cível autônoma).
5. O alimentante **conhece exatamente o quantum devido** (R\$ 24.300,00 da sentença): os PIX de 04/05/2026 e 03/06/2026 são realizados em valor matematicamente idêntico ao da pensão das crianças. Não há equívoco — há opção deliberada de pagar quando e quanto se quer.
6. O cenário configura, em tese, **violência patrimonial** à luz do art. 7º, IV, da Lei 11.340/2006: a alimentada apenas vê o dinheiro saindo de sua conta — em débitos automáticos contínuos — enquanto o crédito do alimentante não chega ou chega em ocasiões esporádicas e arbitrárias.

IX — CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE
(RECONHECIDA NA SENTENÇA)

ELEMENTO PATRIMONIAL	VALOR	FONTE (FLS.)
Evolução patrimonial DIRPF 2021 → 2022	R\$ 8,47 MM → R\$ 32,23 MM	1380
Renda não tributável (exercício 2022)	R\$ 1.329.826,70	1380
Ganhos de capital e juros sobre capital próprio	R\$ 10.400.646,61	1380-1381
Bloqueio SISBAJUD em conta titularizada pelo alimentante	R\$ 95.000.000,00	324-332 e 1381
Carteira na FRAM Capital	R\$ 66.469.760,77	1381
Renda da E-Vino e da Apoio Administrativo (2022)	R\$ 1.200.000,00	1381

A própria sentença concluiu — em razão dessa capacidade — pela imposição de **90% das despesas dos filhos** ao alimentante. **Inexiste fundamento econômico para o inadimplemento.**

X — CONCLUSÕES E PROVIDÊNCIAS SUGERIDAS

C-1. O passivo alimentar atualizado em 30/06/2026 totaliza **R\$ 799.193,77** (Cenário A, recomendado para protocolo).

C-2. Caracteriza-se descumprimento contumaz da obrigação alimentar fixada por sentença transitada em julgado, com risco de prisão civil (CPC art. 528, § 3º), tipificação penal de abandono material (CP art. 244) e violência patrimonial (Lei 11.340/2006, art. 7º, IV).

C-3. A capacidade econômica do devedor é exuberante e reconhecida judicialmente — o inadimplemento é deliberado.

P-1. Cumprimento de sentença pelo rito do CPC art. 528, com pedidos de multa (§ 1º), protesto (§ 1º), prisão civil (§ 3º), atualização SELIC desde o vencimento de cada parcela e expedição de mandado de penhora online.

P-2. Pedido de levantamento incidental do valor incontroverso de R\$ 66.443,47 já reconhecido (proc. 1007950-39.2025) e auditoria do bloqueio SISBAJUD de R\$ 42,4 MM no proc. 0001112-97.2025.

P-3. Medidas protetivas patrimoniais autônomas (LMP art. 24 com a redação da Lei 14.550/2023) perante a VDFM Butantã, com pedido de indisponibilidade das cotas FIP Ajaccio e Bonifácio.

P-4. Notícia-crime ao Ministério Público pela tipificação do abandono material (CP art. 244).

P-5. Ofício às bancas Cantagallo & Cantagal e Fabio Corrêa Eleutério para certificação da natureza dos cinco repasses de 2025 (devolução de honorários × repasse de alvará judicial), de modo a confirmar a aplicação do Cenário A ou B.

P-6. Ação cível autônoma para ressarcimento da descapitalização do Plano Bradesco Vida e Previdência (R\$ 677.857,67) e pleito de indenização por danos morais por violência patrimonial.

XI — PONTOS PARA REVISÃO PELOS PATRONOS

☐ ITEM A CONFIRMAR	
☐	Adoção da metodologia de amortização CC art. 354 (juros vencidos abatidos antes do capital) e aplicação da SELIC (Lei 14.905/2024)
☐	Adoção do Cenário A (R\$ 799.193,77) para protocolo, com indicação dos cinco recebimentos via advogados a classificar
☐	Vencimento mensal no dia 1º (sentença 11/04/2024 fls. 1382)
☐	Quantum de Millena (5 SM + R\$ 18.400,00) — confirmar contra título executivo específico (acordo, decisão ou sentença)
☐	Inclusão de honorários advocatícios (10% sobre uma anuidade do pensionamento ≈ R\$ 29.160,00 — sentença fls. 1382)
☐	Inclusão de multa do CPC art. 528, § 1º
☐	Pedido autônomo de danos morais por violência patrimonial (LMP art. 7º, IV)
☐	Pedido autônomo de ressarcimento do resgate de Vida e Previdência (R\$ 677.857,67 · cível)
☐	Definição do foro de execução: 1ª VFS Pinheiros (divórcio) ou 2ª VFS Pinheiros (alimentos)

XII — RESERVA TÉCNICA

Memória de cálculo instrumental ao patrocínio (CPC art. 472), elaborada em coautoria com a constituinte, em conformidade com (i) a sentença de 11/04/2024 lavrada nos autos do proc. 1006738-51.2023.8.26.0011 (filhos · R\$ 24.300,00/mês + plano de saúde direto · vencimento dia 1º); (ii) Código Civil arts. 354 e 406 com a redação da Lei 14.905/2024 (SELIC como juros legais); (iii) extratos bancários da conta Bradesco 884-190534-1, integralmente analisados nos Docs 72 e 75 do acervo técnico. NÃO se incluem nesta memória: rendimento perdido sobre o resgate do Plano Bradesco Vida e Previdência da titular (categoria distinta, objeto de ação cível autônoma); honorários advocatícios fixados em 10% sobre uma anuidade do pensionamento; multa do CPC art. 528, § 1º; e atualização monetária por IPCA (a SELIC já incorpora a inflação). Os patronos constituídos devem

verificar cada elemento em fonte primária antes da incorporação a peça subscrita. Este documento não substitui laudo CRC nem perícia oficial.

Dra. MICHELE P. HILGENBERG

OAB/SC 41.607

Dr. LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR

OAB/PR 44.937